

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง ละเมียด ทิมได้
นาง นันทกา อยู่ภู

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 113, มาตรา 407, มาตรา 654

จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์โดยโจทก์จำเลยตกลงให้มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินกู้จึงตกเป็นโมฆะทั้งหมด จำเลยไม่มีสิทธินำดอกเบี้ยที่ชำระให้โจทก์ไปแล้วซึ่งตกเป็นโมฆะนั้นไปหักกับต้นเงินให้ลดน้อยลงไปได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 407 เมื่อจำเลยยังไม่ได้ชำระต้นเงิน จำเลยจึงยังต้องรับผิดชอบชำระต้นเงินให้แก่โจทก์.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กู้ยืมเงินโจทก์ไป 3 ครั้งจำนวน 10,000บาท จำนวน 10,000 บาท และจำนวน 20,000 บาทตามลำดับเมื่อครบกำหนดชำระเงินคืนจำเลย ไม่ชำระเงินต้นเลย คงชำระดอกเบี้ยให้โจทก์เพียง 2,000 บาท จำเลยคงค้างชำระ ดอกเบี้ยโจทก์อีก 3,312.50 บาท รวมเงินต้นและดอกเบี้ยที่จำเลยจะต้องชำระให้ โจทก์ 43,312.50 บาท จึงขอบังคับให้จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้โจทก์พร้อม ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 40,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ ชำระให้โจทก์เสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยชำระหนี้เงินกู้ให้โจทก์ครบถ้วนแล้วและขอหนังสือ
สัญญากู้ทั้งสามฉบับคืนจากโจทก์ โจทก์บอกว่าจะต้องค้นหาก่อน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 40,000 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากจำนวนเงินต้นดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์จำเลยนำสืบรับกันฟังได้ว่า จำเลย
กู้เงินโจทก์ไปตามฟ้องรวม 3 ครั้ง ครั้งแรกจำเลยกู้เงินโจทก์เมื่อวันที่ 7 กันยายน
2524 จำนวนเงิน 10,000 บาทครั้งที่สองเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2524 จำนวนเงิน
10,000 บาทและครั้งที่สาม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2524 จำนวนเงิน 20,000 บาท
รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ปรากฏตามหนังสือสัญญากู้เงินตามกฎหมายใหม่เอกสาร
หมาย จ.1 ถึง จ.3 ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์มีว่าจำเลยได้ชำระต้นเงินให้แก่
โจทก์ครบถ้วนแล้วหรือไม่ จำเลยอ้างตนเองเป็นพยานว่า การกู้เงินจากโจทก์ทั้ง 3
ครั้ง โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อเดือน โจทก์อ้างตนเองเป็นพยานว่า
โจทก์คิดดอกเบี้ยจากจำเลยในอัตราร้อยละ 8 ต่อเดือนดังนั้นไม่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะ
เป็นดังเช่นที่โจทก์หรือจำเลยอ้าง ข้อเท็จจริงคงฟังได้ในเบื้องต้นนี้ว่า การกู้ยืมเงิน
ตามฟ้องนี้ โจทก์จำเลยตกลงให้มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินกู้ตามฟ้องจึงตกเป็นโมฆะทั้งหมด ที่โจทก์เบิกความยอมรับว่า
จำเลยชำระดอกเบี้ยให้โจทก์ในระยะแรกเดือนละ 3,200 บาท และตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2525 จำเลยชำระให้เดือนละ 4,000 บาท นั้น จำเลยไม่มีสิทธินำดอกเบี้ยที่
เป็นโมฆะนั้นไปหักกับต้นเงินให้ลดน้อยลงไปได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 407 คดีฟังได้ว่าจำเลยยังไม่ได้ชำระต้นเงินแก่โจทก์ จำเลยจึงต้อง

ชำระต้นเงินให้แก่โจทก์ตามฟ้อง ส่วนดอกเบี้ยโจทก์เบิกความว่าโจทก์ไม่คิดเอา ดอกเบี้ย จึงถือว่าโจทก์ไม่ตั้งใจเรียกดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องอีก ที่ศาลอุทธรณ์ พิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระต้นเงินจำนวน 40,000 บาท แก่โจทก์

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มานิช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชื้อ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>